

서울북부지방법원 2026. 7. 24. 선고 2025나31232 판결 임금

서울북부지방법원

제 4 민 사 부

판 결

사건	2025나31232 임금
원고, 피항소인	1. A 2. B 3. C 4. D 원고들 소송대리인 공익법무관 양희철
피고, 항소인	E 주식회사
제1심판결	서울북부지방법원 2025. 7. 9. 선고 2024가소470661 판결
변론종결	2026. 6. 26.
판결선고	2026. 7. 24.

주 문

- 피고의 항소를 기각한다.
- 항소비용은 피고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 원고 A에게 3,000,000원, 원고 B에게 4,000,000원, 원고 C에게 3,500,000원, 원고 D에게 500,000원 및 각 이에 대하여 2024. 1. 12.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 항소취지

제1심판결을 취소한다. 원고들의 청구를 기각한다.

이 유

1. 청구원인에 관한 판단

갑 제1 내지 5, 9, 11호증(가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고 A, B, C는 2023. 11. 10.부터, 원고 D는 2023. 12. 27.부터 각 2023. 12. 28.까지 피고(변경전 상호 F 주식회사)가 시공하는 충남 G건물 신축공사 현장에서 피고의 현장소장 H에 의해 채용되어 철근시공 작업을 수행한 사실, 원고 A은 3,000,000원, 원고 B은 4,000,000원, 원고 C는 3,500,000원, 원고 D은 500,000원의 임금을 지급받지 못한 사실이 인정된다.

따라서 피고는 근로자인 원고 A에게 미지급 임금 3,000,000원, 원고 B에게 미지급 임금 4,000,000원, 원고 C에게 미지급 임금 3,500,000원, 원고 D에게 미지급 임금 500,000원 및 이에 대하여 원고들이 구하는 바에 따라 퇴직일로부터 14일이 경과한 다음 날인 2024. 1. 12.부터 각 다 갚는 날까지 근로기준법이 정한 연 20%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

2. 피고의 주장에 관한 판단

가. 피고는, 피고의 하수급인인 주식회사 I(이하 'I'이라 한다)에서 원고들을 고용하였을 뿐 피고가 원고들을 고용한 사실이 없고, 적어도 H가 퇴사한 이후인 2023. 12. 15.부터는 원고들과 피고 사이에 근로관계가 성립한다고 볼 수 없다고 주장한다.

나. 그러나 갑 제5, 9호증, 을 제1, 2, 5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, ① 피고의 직원으로 현장소장으로 근무한 H는 원고들이 피고에게 고용되어 근로하였고, 원고들이 주장하는 임금을 피고로부터 지급받지 못하였다는 취지의 확인서를 작성한 점, ② 원고들이 피고를 상대로 임금을 지급하지 아니하였다는 이유로 노동청에 진정을 제기하였는데, 피고의 전 대표이사 J는 노동청에서 수사를 받으면서 피고가 직접 위 G건물 신축공사 현장을 시공하였고, 원고들에게 미지급 인건비를 지급해야 한다는 취지로 진술한 점, ③ 피고가 I에 위 G건물 신축공사 현장을 하도급 준 것으로 보이나, 그 공사기간은 2022. 11. 30.부터 2023. 5. 30.까지로 원고들이 근로를 시작한 2023. 11. 10. 이전까지의 공사기간에 대하여 I과 하도급계약을 체결한 것으

로 보이는데, I이 원고들을 고용하였다고 단정하기 어려운 점, ④ H의 피고 소속 국민연금 가입 자격기간이 2023. 10. 13.부터 2023. 12. 14.까지로, 일부 원고들의 경우 H의 국민연금 가입 자격기간 만료일 이후 근로를 계속한 것으로 보이는 하나, H가 위 국민연금 가입 자격기간에만 피고의 현장소장으로 근무하였다고 단정하기 어렵고, 가사 H가 2023. 12. 14. 퇴사하였다고 보더라도 H의 퇴사 이후 원고와 피고 사이에 근로관계가 단절되었다고 보기 어려운 점 등을 종합하면, 피고가 제출한 증거 및 주장만으로는 원고들과 피고 사이에 근로관계가 존재하지 않는다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다. 설령, 피고의 주장대로 피고가 I에 위 G건물 신축공사를 하도급 주었고 I에서 원고들의 임금을 지급하지 아니한 것이라고 하더라도, 원고들은, 피고가 근로기준법 제44조 제1항^[1]에 따라 직상수급인으로서 연대하여 원고들의 임금을 지급할 의무가 있다고 주장하고 있는바, 이 법원에 현전한 사실, 을 제13호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, I이 피고를 상대로 하도급 공사대금의 지급을 구하는 소를 제기하였고, 피고가 위 소송에서 I의 공사 미완료, 노무비 이증청구 등을 주장하였으나 피고의 주장이 모두 배척되고, 피고가 I에 미지급 공사대금 140,000,000원을 지급하라는 판결이 2025. 7. 24. 선고된 점(수원지방법원 2024가단 608201호, 항소심 계속 중) 등을 종합하면, 피고가 I에 정당한 사유 없이 도급계약에서 정한 도급금액 지급일에 도급금액을 지급하지 아니하였다고 볼 수 있으므로, 피고에게 원고들의 임금을 지급할 연대책임이 있다고 봄이 타당하다. 따라서 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

3. 결론

그렇다면 원고들의 청구는 이유 있어 이를 인용하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 피고의 항소를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이문세(재판장) 정기하 우승민

미주

[1] 근로기준법 제44조 제1항은 '사업이 여러 차례의 도급에 따라 행하여지는 경우에 하수급인의 직상 수급인의 귀책사유로 근로자에게 임금을 지급하지 못한 경우에는 그 직상 수급인은 그 하수급인과 연대하여 책임을 진다'고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 및 근로기준법 시행령 제24조 제1호는 직상 수급인의 귀책사유 중의 하나로 '정당한 사유 없이 도급 계약에서 정한 도급금액 지급일에 도급금액을 지급하지 아니한 경우'를 규정하고 있다.